



Besluit

Kenmerk	: ACM/UIT/177356
Zaaknummer	: ACM/17/005977

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot het intrekken van de vergunning van Energie der Nederlanden voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers.¹

I. Aanvraag en Procedure

1. Op 15 september 2006 heeft de voormalige Nederlandse Mededingingsautoriteit, thans de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM), namens de minister van Economische Zaken aan Anode B.V. een vergunning verleend² voor de levering van elektriciteit aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A (hierna: kleinverbruikers)³.
2. Bij besluit van 23 juli 2013 is de statutaire naam van Anode B.V. gewijzigd in Energie der Nederlanden B.V. (hierna: EdN)⁴.
3. EdN heeft de ACM in een brief van 31 augustus 2017 gevraagd om de vergunning aan EdN in te trekken.
4. In zijn brief van 31 augustus 2017 heeft de rechtsgeldige vertegenwoordiger van EdN verklaard dat EdN geen elektriciteit meer levert aan kleinverbruikers. Daarnaast heeft EdN verklaard geen kleinverbruikende klanten meer in haar portefeuille te hebben. Dat betekent dat er dus geen overdracht van klanten aan een andere, vergunninghoudende energieleverancier hoeft plaats te vinden.

II. Juridisch Kader

5. Het is verboden om zonder vergunning elektriciteit te leveren aan kleinverbruikers. Dit is bepaald in artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
6. De minister kan een op basis van artikel 95d van de Elektriciteitswet 1998 verleende vergunning voor het leveren van elektriciteit aan kleinverbruikers intrekken. Dit kan de minister op basis van artikel 95f, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
7. Een vergunning kan op basis van artikel 95f, eerste lid, Elektriciteitswet 1998 worden ingetrokken als de vergunninghouder:
 - a. hierom vraagt;

¹ Artikel 95f, eerste lid, sub a, van de Elektriciteitswet 1998

² Besluit tot verlening vergunning met kenmerk 102461/3.BT827

³ Artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998

⁴ Besluit tot naamswijziging van vergunning met kenmerk ACM/DC/2013/202834

- b. niet meer voldoet aan de verplichting, zoals beschreven in artikel 95b van de Elektriciteitswet 1998;
 - c. de voorschriften of opgelegde beperkingen niet nakomt;
 - d. bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft gegeven. De vergunning wordt ingetrokken als blijkt dat, wanneer de vergunninghouder wel de juiste en volledige gegevens had ingediend, de ACM dan een andere beschikking had afgegeven;
 - e. naar het oordeel van de minister om andere redenen niet langer in staat moet worden geacht de vergunde activiteit of de voorwaarden voor de vergunning na te komen;
 - f. de voorschriften volgens de artikelen 95k en 95l van de Elektriciteitswet 1998 niet nakomt.
8. Bij 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM'⁵ heeft de minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de ACM tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 95f, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
9. Bij 'Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013'⁶ heeft de directie Consumenten van de ACM mandaat en machtiging gekregen voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de Elektriciteitswet 1998 voor zover deze specifiek met consumentenbelangen te maken hebben. De directeur en teammanagers van de Directie Consumenten zijn bevoegd om een beslissing te nemen op deze aanvraag.

III Beoordeling

10. De ACM acht het aannemelijk dat EdN de activiteiten waarvoor het de leveringsvergunning had, niet langer beoefent. Hiermee is het belang om de verleende vergunning in stand te houden komen te vervallen.

⁵ Besluit van 2 april 2013, *Stcrt.* 2013, nr. 9333

⁶ Besluit van 2 april 2013, *Stcrt.* 2013, nr. 9697

IV. Besluit

11. De minister besluit de vergunning voor het leveren van elektriciteit aan kleinverbruikers⁷ van EdN in te trekken⁸.
12. De openbare versie van dit besluit publiceert ACM op haar website.
13. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het bekend is gemaakt⁹.

Den Haag, 15 september 2017
(datum feitelijke ondertekening)

Hoogachtend,
De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

Autoriteit Consument en Markt,
voor deze:

w.g.

mr. drs. J.L. van de Braak
Teammanager Directie Consumenten

*Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift **binnen zes weken** na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.*

⁷ Artikel 95d van de Elektriciteitswet 1998

⁸ Artikel 95f, eerste lid, onderdeel a van de Elektriciteitswet

⁹ Artikel 3:40 en 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht